رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٨١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٨٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٥هـ

الموضوعات

عقد - تشغيل وصيانة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - الحسم من مستحقات العقد - حذف بند في العقد - ملاحظة الجهة الرقابية على العقد - تنفيذ العقد - عدم سريان القرارات بأثر رجعي - نطاق سريان تخفيض التزامات العقد - الخطأ في صياغة العقد - عدم مضارة المتعاقد بخطأ الجهة الإدارية.

مُطالبة المدّعية إلزام المدعى عليها بإلغاء حسم بندٍ بالعقد - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب، ثم قيامها بحذف بند في العقد بعد قيام المدعية بتنفيذه؛ بناءً على ملاحظة الديوان العام للمحاسبة بأن البند من الأعمال المساندة لتنفيذ العقد والتي هي من التزامات العقد - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى صلاحية المدعى عليها في تخفيض التزامات العقد وفق النسبة المحددة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن إرادة الطرفين تلاقت على تنفيذ البند المحسوم، وأن المدعية قامت بتنفيذ ذلك البند وفق العقد ودون منازعة من المدعى عليها؛ ومن ثم لا يجوز والحالة تلك حسم قيمة البند بأثر رجعي - تخفيض التزامات العقد يسري على ما لم يتم تنفيذه، دون ما تم تنفيذه، وهو يعتمد على المدد والكميات لا بما يخل بالتوازن

المالي للعقد - مراجعة العقد وتعديله وملاحظة أخطائه تكون قبل التوقيع عليه وتنفيذه - عدم تحمل المتعاقد لخطأ الجهة الإدارية في صياغة العقد - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المحسوم للمدعية.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "المسلمون على شروطهم".
- المادة (١١) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩١/٢/١١هـ.
- المادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادة (٦٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ.
- المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.
- خطاب وزارة المالية رقم (٩٦١٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٤هـ، بشأن عدم مناسبة تضمين جدول الكميات بنود الأعمال المساندة والتي من ضمنها الإداريين.

الوقائع

تقدمت وكيلة المدعية لهذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠هـ تضمنت أن موكلتها أبرمت عقد تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب بمحافظة الحناكية والمراكز والقرى التابعة لها مع المدعى عليها بالعقد رقم (٤٣٩/٤٣٨/٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ ولمدة (٣٦) شهراً، وبقيمة إجمالية قدرها (٥,٤٩١,٦٦٥) خمسة ملايين وأربعمئة وواحد وتسعون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً، واستلمت موكلتها الموقع، وقامت بتنفيذ العقد وفقاً لشروطه ولجدول الكميات المتعاقد عليه، ومنها البند (٢-٧) الخاص بتوريد فرقة قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمئة وستون ألف ريال، ثم بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧هـ ورد إلى موكلتها الخطاب رقم (١٤٤١/٤٠٠٣٦/١٩٨٧٣٤) من مدير عام خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة بطلب تخفيض قيمة العقد بمبلغ قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمئة وستون ألف ريال بناءً على خطاب الديوان العام للمحاسبة رقم (١٠٣٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ، والمتضمن طلب حسم قيمة تكاليف فرقة توريد قراءة العدادات من جدول الكميات، ثم طلبت المدعى عليها من المدعية الحضور إلى اجتماع وذلك للتوقيع على خصم مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، إلا أن المدعية رفضت التوقيع وذلك لمخالفة هذا الطلب للنظام والعقد، وبتاريخ ١٤٤١/٦/١٦هـ ورد إلى المدعية خطاب مدير فرع خدمات المياه بمحافظة الحناكية رقم (١٤٤١/٤٠٠٠٦/٣٥٣٨٤٤) بإعادة

المستخلص رقم (١٥) وذلك لتعديل قيمة خصم بند (توريد فرقة قراءة العدادات وتوزيع الفواتير) لخصم ما سبق صرفه للمقاول بأثر رجعي؛ فإن قيام المدعى عليها بخصم تلك المبالغ يخالف قواعد الشريعة الإسلامية والعقد المتفق عليه، ثم ختمت الصحيفة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير عام خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة برقم (١٤٤١/٤٠٠٣٦/١٩٨٧٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧هـ المتضمن إيقاف توريد فرقة العدادات، وتخفيض العقد بمبلغ قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمئة وستون ألف ريال، والذي أدى إلى خصم مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثين ألف ريال، وإيقاف خصم أي مبلغ آخر. وبإحالة الدعوى للدائرة، باشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضرها، حيث أجابت المدعى عليها بأن الحسم جاء بناءً على توجيه الديوان العام للمحاسبة وفق سلطته الرقابية على كافة أموال الدولة من إيرادات ومصروفات لضمان حسن استعمالها والمحافظة عليها وفقاً لأحكام ومرسوم الميزانية العامة للدولة؛ وعليه فإن نظام الديوان العام للمحاسبة أوجب على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته ضرورة الالتزام بتوجيهات الديوان وعدم مخالفتها. وفي موضوع الدعوى اعتبر الديوان العام للمحاسبة البند رقم (٧/١٠) من الشروط الخاصة بالعقد (فرقة قراءة العدادات وتوزيع الفواتير) مخالفاً بالكامل لمرسوم الميزانية للعام المالي ١٤٣٩هـ/١٤٤٠هـ، وكذلك مخالفاً لخطاب وزارة المالية رقم (٩٦١٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٤هـ المتضمن: "عدم مناسبة تضمين جدول الكميات بنود الأعمال المساندة والتي من ضمنها الإداريين"، حيث اعتبر الديوان تلك الأعمال المساندة

ضمن التزامات المقاول وفقاً لخطاب الديوان رقم (١٠٣٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ المتضمن التأكيد على حسم قيمة البند المخالف وتخفيض قيمة العقد. ثم ختمت الإجابة بطلب رفض الدعوى. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرةً تضمنت التأكيد على ما جاء في صحيفة دعواها، ثم ذكرت أن ملاحظة الديوان العام والتي تم بناءً عليها حسم هذه المبالغ من الشركة المدعية جاء مخالفاً للنظام؛ وذلك أن النظام أعطى للديوان العام للمحاسبة الفرصة كاملة في مراجعة العقد قبل تنفيذه وفقاً للمادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ١٤٢٨/٢/٢٠هـ والتي تنص على أنه: "يحرر العقد من أربع نسخ على الأقل، نسخة للمتعاقد، ونسخة للمشرف على التنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة، ونسخة لديوان المراقبة العامة"، ويتضح من هذا النص أن رقابة ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة حالياً) له الحق في الرقابة السابقة على تنفيذ العقد فإذا تأخر الديوان في مراجعة العقد، وكذلك قامت الجهة المدعى عليها بطرح المنافسة، وتم تنفيذ العقد وفقاً لشروطه، وقامت المدعية بدفع مبالغ مالية لتنفيذ العقد ودفعت المستخلصات بناءً على ما قامت به المدعية من أعمال تمت في المشروع، فإن خصم هذه المبالغ بعد ذلك يؤدي إلى ضرر جسيم بالمدعية، وهذا يخالف النظام والعقد والشريعة الإسلامية، واستشهدت بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة في دعوى الاستئناف رقم (٨٢١) لعام ١٤٤٢هـ، والصادر بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥هـ، كما أن المادة (٣٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نصت على أن: "تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود العقد، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة"، ووفقاً لهذا النص فإن وزارة المالية قد وافقت على العقد، ولذلك فلا يجوز للديوان العام للمحاسبة إصدار ملاحظة بعد موافقة وزارة المالية. وبعد ذلك قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، بعد ذلك أصدرت الدائرة هذا الحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسْبَاب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء الحسم المتعلق ببند توريد فرقة قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، وذلك في العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها برقم (٤٣٩/٤٣٨/٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ؛ فإن دعواها حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل في اختصاص الدائرة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما تنظر الدائرة الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم

(٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فإن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ، وقد تقدمت المدعية بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٦/١٠هـ؛ فحينئذٍ تكون الدعوى مرفوعةً خلال المواعيد المقررة نظاماً تطبيقاً للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ ومن ثم يتعين قبولها شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فبما أن الثابت أن المدعية أبرمت عقداً مع المدعى عليها برقم (٤٣٩/٤٣٨/٣٧) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ لغرض تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب بمحافظة الحناكية والمراكز والقرى التابعة لها، ومدة العقد ستة وثلاثون شهراً ميلادياً بقيمة بلغت (٥,٤٩١,٦٦٥) خمسة ملايين وأربعمئة وواحداً وتسعين ألفاً وستمئة وخمسة وستين ريالاً، ثم أصدرت المدعى عليها قراراً بحذف البند المتعلق بتوريد فرقة قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، ومقداره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمئة وستون ألف ريال، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء الحسم الناتج عن ذلك؛ بناءً على أنها قامت بتوفير البند المذكور وفق ما يقتضيه العقد. ولما كان الثابت أن المدعى عليها قامت بحسم بند توريد فرقة قراءة العدادات وتوزيع الفواتير بناءً على خطاب الديوان العام للمحاسبة رقم (١٠٣٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ، حيث اعتبر الديوان تلك الأعمال المساندة ضمن التزامات المقاول بموجب العقد ولا يضمّن في جدول الكميات، ولما كانت المادة (١١) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩١/٢/١١هـ تنص على أنه: "يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة، ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة

وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها"، وحيث نصت المادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ على ما يلي: "يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المئة"، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ أنه: "على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صلاحياتها في زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية: ١-أن تكون الأعمال الإضافية محلاً للعقد وليست خارجة عن نطاقه. ٢-أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق، على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات، أو التغيير في طبيعة العقد أو توازنه المالي. ٦-تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية، وأوامر التغيير، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية"، وتأسيساً على ما سبق، ولما كانت المواد سالفة الذكر قد أعطت المدعى عليها صلاحية زيادة أو إنقاص مقدار الالتزامات والأعمال محل العقد إذا رأت الحاجة لذلك دون أن تتحمل أي التزام تجاه المدعية، ولما كان حسم المدعى عليها للبند محل الدعوى قد جاء بناءً على ملاحظة الديوان العام للمحاسبة،

وحيث لم تثبت المدعية عدم صحة ما أفاد به الديوان العام للمحاسبة؛ مما يكون معه إجراء المدعى عليها بحسم هذا البند جاء على نحو صحيح وموافق للنظام. وحيث لم يتجاوز الحسم النسبة النظامية المنصوص عليها في النظام؛ مما تكون معه مطالبة المدعية قائمة على سند غير صحيح.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٢٨٨١) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعية- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: المستأنفة قد قامت بتنفيذ العقد وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين والتزمت ببنوده وشروطه، والعقد شريعة المتعاقدين، وقد وجب الالتزام بالعقد والوفاء به لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ولقوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم"، ولما كانت إرادة الطرفين قد تلاقت على تنفيذ بند قراءة العدادات، وقامت المستأنفة بتنفيذ ذلك ووفرت فرقة قراءة العدادات بحسب المتفق عليه في العقد، وهو ما لا تنازع فيه المستأنف ضدها، فإنه لا يجوز والحالة هذه حسم قيمة ما قامت المستأنفة بتنفيذه بأثر رجعي، ووجب

الوفاء بما استحقته مقابل ذلك. ولا ينال من ذلك أن الحسم كان بناءً على ما ورد من الديوان العام للمحاسبة؛ ذلك أن خطاب الديوان العام للمحاسبة وما أورده من ملاحظات على العقد إنما يسري على العقد للمدة اللاحقة ولا يشمل ذلك المدة السابقة لملاحظة مخالفة العقد لخطاب وزارة المالية رقم (٩٦١٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٤هـ المتضمن: "عدم مناسبة تضمين جدول الكميات بنود الأعمال المساندة والتي من ضمنها الإداريين"؛ كون المتعاقد أوفى بالتزامه وفقاً لما تم التعاقد عليه، والأجدر أن تكون مراجعة العقد والتعديل عليه وملاحظة ما اشتمل عليه من أخطاء ومخالفات قبل توقيعه وتنفيذه، لا أن يكون تصحيح ما ورد فيه من مخالفات بحسم قيمة ما تم تنفيذه وفقاً للمتعاقد عليه، إذ لا يصح أن يتحمل المتعاقد تبعات إخلال الجهة الحكومية ومخالفاتها وأخطائها عند صياغتها للعقد، وإذا كان هناك ملاحظة لجهات أخرى فإن المقرر على الجهة مشاركتها الرأي عند إعداد العقود لا الإخلال بالتزاماتها التعاقدية بعد ذلك بناءً على ما يردها من ملاحظات؛ مما ترى معه الدائرة عدم نظامية حسم قيمة ما تم تنفيذه من قبل المستأنفة مقابل بند قراءة العدادات قبل ورود خطاب الديوان العام للمحاسبة، واستحقاق المدعية للمقابل المالي عما تم تنفيذه لتلك المدة. ولا ينال من ذلك أيضاً أن الحسم جاء وفقاً للمادة (٦٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ والتي نصت على أن: "للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار

أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (١٠٪) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (٢٠٪) من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة"؛ ذلك أن هذا التخفيض المنصوص عليه في المادة إنما يسري على ما لم يتم تنفيذه ولا يشمل ما تم تنفيذه والوفاء به من قبل المتعاقد وفقاً لشروط العقد وبنوده، وهو يعتمد في المقام الأول على المدد والكميات لا بما يخل بالتوازن المالي للعقد وبهامش الربح الذي ارتضاه المتعاقد عند توقيع العقد.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثين ألف ريال للمدعية.